



TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE AGENTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS G8PAY

Agente Autônomo – Venda e Locação de POS

1. DAS PARTES

G8PAY S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 39.695.625/0001-50, com sede na Avenida João Wallig, 660, sala 1210, Bairro Passo da Areia, Porto Alegre/RS, CEP 91340-000, doravante denominada G8PAY ou CONTRATANTE.

QUALIFICAÇÃO / AGENTE, *nacionalidade, estado civil, profissão, dados CNPJ e do CPF, endereço, fone e email*, doravante denominada ADERENTE ou AGENTE.

As partes reconhecem a validade, integralidade e autenticidade do presente Termo de Adesão e declaram plena capacidade civil para celebração deste instrumento, dentro dos princípios da boa fé e legalidade com base na Lei 10.406/2002.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Termo tem por objeto regular as condições de participação do AGENTE no Programa de Agentes Comerciais G8PAY, cujo escopo abrange:

- Indicação de potenciais clientes;
- Prospecção presencial ou remota;
- Comercialização de maquininhas POS (venda e locação);
- Promoção de produtos, serviços financeiros e soluções oferecidas pela G8PAY;
- Encaminhamento de cadastros e suporte comercial básico ao cliente.

2.2. O AGENTE atuará de forma autônoma, independente, sem exclusividade e sem obrigatoriedade de metas, salvo condições específicas pactuadas em aditivo futuro.

3. DA NATUREZA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

3.1. O presente Termo não estabelece qualquer vínculo de emprego, subordinação, habitualidade, pessoalidade ou onerosidade, inexistindo relação trabalhista entre as partes.

3.2. Não se configura relação de franquia, associação, representação comercial típica, sociedade, mandato, comissão, corretagem ou parceria exclusiva.

3.3. O AGENTE exerce suas atividades de modo livre, profissional e independente, podendo prestar serviços a outras empresas, desde que não infrinja cláusulas de confidencialidade, concorrência desleal ou uso indevido da marca.

3.4. Toda infraestrutura necessária à atividade (telefone, deslocamento, internet, materiais próprios) será de responsabilidade do AGENTE.

3.5. O repasse das comissões será sempre referente ao mês anterior, condicionado ao repasse da aquisição à G8PAY.

4. DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES FINANCEIRAS

4.1. A remuneração do AGENTE será realizada conforme Tabela Comercial vigente, disponibilizada digitalmente pela G8PAY.

4.2. São previstas as seguintes modalidades de remuneração:

- Comissão por venda de POS;
- Comissão recorrente sobre locação mensal dos equipamentos;
- Participação em spreads das taxas, dentro dos limites autorizados;
- Campanhas, bonificações e incentivos, quando disponíveis.

4.3. É vedado ao AGENTE praticar taxas fora dos limites mínimos e máximos autorizados pela G8PAY.

4.4. A G8PAY fará o pagamento mediante emissão de Nota Fiscal (quando devida) e efetuará o repasse das comissões até o 10º dia útil do mês subsequente, condicionado ao repasse prévio das adquirentes.

4.5. Atualizações da Tabela Comercial terão comunicação mínima de 5 dias.

4.6. O AGENTE compreende que fraudes, cadastros forjados, manipulação comercial ou promessas indevidas anulam integralmente as comissões.

5. DAS RESPONSABILIDADES DO AGENTE

O AGENTE compromete-se a:

- 5.1. Atuar com ética, diligência, boa-fé e transparência.
- 5.2. Utilizar exclusivamente o ID de Agente G8PAY para cadastramento de clientes, sob pena de perda das comissões.
- 5.3. Seguir rigorosamente a Tabela Comercial.
- 5.4. Não prometer taxas, limites, funções ou benefícios inexistentes.
- 5.5. Prestar informações claras e verdadeiras aos clientes.
- 5.6. Respeitar integralmente as Políticas Internas de Conduta, Anti-Fraude, LGPD e Uso da Marca.
- 5.7. Não utilizar dados pessoais de clientes para fins distintos do cadastramento.



5.8. Não coletar pagamentos em nome da G8PAY.

5.9. Não recolher equipamentos POS diretamente do cliente, exceto se expressamente autorizado.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA G8PAY

A G8PAY deverá:

6.1. Disponibilizar acesso ao sistema de cadastros e portal do AGENTE.

6.2. Fornecer tabela comercial atualizada e material orientativo.

6.3. Processar comissões devidas conforme fluxo operacional.

6.4. Prestar suporte comercial dentro dos canais apropriados.

6.5. Zelar pela integridade dos cadastros e análise de risco dos clientes.

7. DA POLÍTICA DE USO DA MARCA

7.1. O AGENTE poderá utilizar marca, logotipos e materiais institucionais somente para atividades autorizadas.

7.2. É proibida a criação de páginas, anúncios, vídeos, peças gráficas, campanhas, blogs, perfis ou domínios particulares que possam induzir o cliente a acreditar tratar-se de canal oficial da G8PAY sem autorização expressa.

7.3. Quando houver autorização, o AGENTE deverá identificar-se de forma clara como: "AGENTE AUTORIZADO G8PAY".

7.4. A G8PAY poderá solicitar a remoção imediata de qualquer conteúdo que infrinja esta política.

8. DA CONDUTA COMERCIAL E COMPLIANCE

8.1. O AGENTE deverá cumprir integralmente as Políticas de Compliance, incluindo:

- Prevenção à fraude;
- Prevenção à lavagem de dinheiro;
- Proibição de venda casada;
- Proibição de promessas indevidas;
- Respeito à concorrência leal.

8.2. É proibido:

- Utilizar listas compradas ou ilegais;



- Realizar SPAM ou telemarketing abusivo;
- Prometer aprovação garantida de cadastro;
- Manipular documentos, cadastros ou dados.

8.3. A G8PAY poderá suspender o acesso do AGENTE ou reter comissões caso identifique suspeita de irregularidade.

9. DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

9.1. Ambas as partes comprometem-se a cumprir a Lei 13.709/2018.

9.2. O AGENTE utilizará dados pessoais exclusivamente para finalidades de prospecção e cadastro.

9.3. É proibido armazenar, comercializar, vaziar ou transmitir dados de forma não autorizada.

9.4. Incidentes de segurança devem ser comunicados imediatamente.

10. DA POLÍTICA DE POS E LOGÍSTICA

10.1. A entrega, devolução, substituição e logística dos equipamentos POS obedecerão exclusivamente ao fluxo oficial da G8PAY.

10.2. O AGENTE não está autorizado a recolher POS diretamente do cliente, salvo solicitação ou negociação expressa com a G8.

10.3. Equipamentos em regime de locação são considerados de propriedade da G8PAY.

10.4. Equipamentos vendidos tornam-se propriedade do cliente somente após quitação.

11. DA AUDITORIA, SUSPENSÃO E BLOQUEIO

11.1. A G8PAY poderá realizar auditorias periódicas para verificar a conformidade das atividades.

11.2. Havendo indícios de fraude, má conduta ou uso indevido da marca, o AGENTE poderá ter acesso suspenso imediatamente.

11.3. Comissões poderão ser retidas até conclusão da investigação.

11.4. Confirmada a irregularidade, haverá rescisão imediata.

12. DO PRAZO, RESCISÃO E EFEITOS

12.1. O presente Termo vigora por prazo indeterminado.

12.2. Qualquer parte pode rescindir o Termo a qualquer momento, sem multa.



12.3. Em caso de violação grave, a rescisão será imediata.

12.4. Comissões já geradas até a data da rescisão serão pagas conforme regras financeiras.

13. DO ACEITE ELETRÔNICO

13.1. Ambos reconhecem expressamente assinatura digital realizada possui plena validade jurídica, conforme a MP 2.200-2/2001, tanto para o presente Termos, quanto para eventuais aditivos, negociações, e comunicações.

14. DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obedecendo necessariamente, e na seguinte ordem, para dirimção de qualquer assunto ou dúvida relativo a este: negociação direta entre as partes, mediação, arbitragem; nos termos da legislação vigente.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam eletronicamente este Termo, que passa a ter validade imediata.

Porto Alegre, XX de xxxxxx de XXXX.

AGENTE
NOME/EMPRESA
CNPJ/CPF

G8PAY S/A
39.695.625/0001-50

ANEXO: TABELAS COMERCIAIS